



Data da Sessão: 15/02/2023 Pauta: 53

Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

SCES, TRECHO 3, Setor de Clubes Esportivos Sul - Polo 8 - Lote 9 - Bairro: Asa Sul - CEP: 70200-003 -
Fone: (61) 3022-7000 - www.cjf.jus.br - Email: turma.uniformi@cjf.jus.br

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI (TURMA) Nº 5001561-27.2021.4.04.7004/PR

RELATOR: JUIZ FEDERAL ODILON ROMANO NETO

REQUERENTE: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

REQUERIDO: WALDIR MENEZES DA SILVA FILHO

RELATÓRIO

Trata-se de pedido de uniformização nacional suscitado pela UNIÃO, contra acórdão proferido pela 1ª Turma Recursal do Paraná que, mantendo a sentença de procedência, reconheceu que o autor, produtor rural pessoa física, não se submete à incidência da contribuição salário-educação.

Entendeu a Turma de origem que, apesar de o autor exercer atividade empresarial também por meio de pessoa jurídica inscrita no CNPJ, o reconhecimento da incidência da contribuição, relativamente aos empregados vinculados à sua inscrição como pessoa física, exigiria prévio procedimento administrativo fiscal, com o fim de se demonstrar o planejamento fiscal abusivo.

Em suas razões, alega divergência entre o acórdão recorrido e o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, no que diz respeito a estar limitada a não incidência do salário-educação apenas ao produtor rural sem inscrição no CNPJ. Entende a União, portanto, que seria desnecessário prévio procedimento fiscal, uma vez que seria irrelevante a demonstração do planejamento fiscal abusivo.

O pedido de uniformização foi inadmitido pelo Juiz Presidente das Turmas Recursais do Paraná. Posteriormente, contudo, foi admitido pelo Ministro Presidente da Turma Nacional de Uniformização, em sede de agravo.

É o relatório. Passo a decidir.

VOTO

A questão em discussão no pedido de uniformização diz respeito à necessidade de prévio procedimento administrativo fiscal, com o objetivo de se demonstrar o planejamento fiscal abusivo, nas hipóteses em que o produtor rural que



Data da Sessão: 15/02/2023
Pauta: 53

Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

tem inscrição como pessoa física e é também sócio de pessoa jurídica no ramo agropecuário, tem seus empregados vinculados à inscrição como pessoa física.

Especificamente, discute-se se, para o reconhecimento da incidência da contribuição salário-educação sobre a folha de salários vinculada à inscrição do produtor rural como pessoa física, é suficiente a demonstração de que o produtor rural também tem, em paralelo, inscrição no CNPJ como sócio de pessoa jurídica, ou se é necessário o procedimento fiscal para demonstração do planejamento fiscal abusivo, com o objetivo de se fugir à tributação.

Da análise do recurso, restou demonstrada a divergência jurisprudencial, uma vez que a União trouxe paradigma do Superior Tribunal de Justiça, no qual se reafirmou que a incidência da contribuição está restrita aos produtores rurais que tenham inscrição no CNPJ.

Diante da relevância do tema e da quantidade significativa de ações versando sobre a mesma matéria, havendo indicação da Presidência desta Turma Nacional de expressivo número de processos sobrestados sobre a questão, entendo apropriado que a questão seja analisada por este Colegiado, sob o regime dos representativos de controvérsia, nos termos do que dispõe o art. 16 do Regimento Interno desta Turma Nacional.

Proponho, assim, a seguinte questão jurídica a ser dirimida no incidente: *“definir se, para se reconhecer o dever de recolher a contribuição salário-educação pelo produtor rural pessoa física que, simultaneamente, é sócio de pessoa jurídica do ramo agropecuário, é necessário prévio procedimento fiscal, a fim de se comprovar o planejamento fiscal abusivo”*.

Ante o exposto, voto no sentido de **CONHECER O PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO NACIONAL** e de **AFETÁ-LO** como representativo da controvérsia, determinando que a Secretaria da Turma promova as diligências a que alude o artigo 16 do RITNU. É como voto.

Documento eletrônico assinado por **ODILON ROMANO NETO, Juiz Federal**, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006. A conferência da **autenticidade do documento** está disponível no endereço eletrônico https://eproctnu.cjf.jus.br/eproc/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador **900000218039v2** e do código CRC **b15e9cff**.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ODILON ROMANO NETO
Data e Hora: 17/2/2023, às 15:44:4

5001561-27.2021.4.04.7004

900000218039.V2 ORN.TNU© ORN.TNU



Data da Sessão: 15/02/2023
Pauta: 53
(minuta relacionada)

Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

SCES, TRECHO 3, Setor de Clubes Esportivos Sul - Polo 8 - Lote 9 - Bairro: Asa Sul - CEP: 70200-003 -
Fone: (61) 3022-7000 - www.cjf.jus.br - Email: turma.uniformi@cjf.jus.br

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI (TURMA) Nº 5001561-27.2021.4.04.7004/PR

RELATOR: JUIZ FEDERAL ODILON ROMANO NETO

REQUERENTE: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

REQUERIDO: WALDIR MENEZES DA SILVA FILHO

EMENTA

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO NACIONAL. DIREITO TRIBUTÁRIO. PRODUTOR RURAL PESSOA FÍSICA INSCRITO COMO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL E SÓCIO DE PESSOA JURÍDICA COM ATUAÇÃO NO RAMO AGROPECUÁRIO. EMPREGADOS VINCULADOS À INSCRIÇÃO COMO PESSOA FÍSICA. SALÁRIO-EDUCAÇÃO. NECESSIDADE DE PRÉVIA FISCALIZAÇÃO A FIM DE SE DEMONSTRAR O PLANEJAMENTO FISCAL ABUSIVO. QUESTÃO JURÍDICA CONTROVERTIDA: "DEFINIR SE, PARA SE RECONHECER O DEVER DE RECOLHER A CONTRIBUIÇÃO SALÁRIO-EDUCAÇÃO PELO PRODUTOR RURAL PESSOA FÍSICA QUE, SIMULTANEAMENTE, É SÓCIO DE PESSOA JURÍDICA DO RAMO AGROPECUÁRIO, É NECESSÁRIO PRÉVIO PROCEDIMENTO FISCAL, A FIM DE SE COMPROVAR O PLANEJAMENTO FISCAL ABUSIVO".

ACÓRDÃO

A Turma Nacional de Uniformização decidiu, por unanimidade, CONHECER O PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO e AFETÁ-LO como representativo de controvérsia, nos termos do voto do Juiz Relator, com a seguinte Questão Controvertida: "definir se, para se reconhecer o dever de recolher a contribuição salário-educação pelo produtor rural pessoa física que, simultaneamente, é sócio de pessoa jurídica do ramo agropecuário, é necessário prévio procedimento fiscal, a fim de se comprovar o planejamento fiscal abusivo".

Brasília, 15 de fevereiro de 2023.



Data da Sessão: 15/02/2023
Pauta: 53
(minuta relacionada)

Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

Documento eletrônico assinado por **ODILON ROMANO NETO, Juiz Federal**, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006. A conferência da **autenticidade do documento** está disponível no endereço eletrônico https://eproctnu.cjf.jus.br/eproc/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador **900000218040v5** e do código CRC **7f194649**.

Informações adicionais da assinatura:

Signatário (a): ODILON ROMANO NETO

Data e Hora: 17/2/2023, às 15:44:5

5001561-27.2021.4.04.7004

900000218040.V5 ORN.TNU© VCL.TNU